

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 주차장 환경개선 공사 등 전문공사 면허 확인 부적정

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원에서는 철골주차장 환경 개선 및 지하 1층 바닥 타일 교체를 위해 [표 1]과 같이 공사 계약을 체결하였습니다.

[표 1] ○○○○병원 환경개선 공사 계약 내역

(단위 : 천 원)

계 약 명	계약기간	계약금액	계약상대자
A, B, C동 주차장 환경 개선공사	'20.09.29.~ '20.10.26.	#	●●●●
지하 1층 바닥 타일 교체공사	'19.05.03.~ '19.05.31.	#	⊕⊕⊕⊕

나. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」제9조(건설업의 등록 등) 및 제16조제2항(건설공사의 시공자격)에 따르면 1천5백만 원 이상의 전문공사를 도급받으려는 자는 해당 전문공사를 시공하는 업종을 등록하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 법 시행령 제7조(건설업의 업종 및 업무 내용 등)에서는 전문공사의 업종별 업무내용을 [표 2]와 같이 정의하고 있습니다.

[표 2] 전문건설업 업종별 업무내용

구분	건설업종	업무내용	건설공사 예시
전문 공사 업종	도장공사업	· 시설물에 칠바탕을 다듬고 도료 등을 솔·로울러 기계 등을 사용하여 칠하는 공사	일반도장공사, 도장뽐칠공사, 분사표면처리공사, 차선도색공사, 부식방지공사 등
	습식·방수 공사업	· 타일공사 · 구조물 등에 점토·고령토를 주된 원료로 제조된 타일을 붙이는 공사	내·외장 타일 붙임공사, 합성수지계 타일공사 등

구분	건설업종	업무내용	건설공사 예시
전문 공사 업종	금속구조물·창고·온실공사업	· 금속구조물 공사 · 각종 금속류로 구조물 및 공작물을 축조하고나 설치하는 공사	굴뚝·탱크·셔트설치·사다리·철재프레임·난간·계단 등의 공사
	시설물유지관리업	· 시설물 완공 이후 기능을 보전하고 시설물에 대하여 일상적으로 개량·보수·보강하는 공사	전문건설업종 중 1개 업종의 업무내용만으로 행하여지는 건축물 개량·보수공사 제외(복합공종 가능)

따라서 ○○○○병원에서는 1천5백만 원 이상 공사 추진 시 관련법에 따라 해당 전문건설업 면허를 등록한 업체와 계약을 체결하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○병원 전문공사 계약 내역을 확인한 결과, [표 3]과 같이 ‘주차장 환경개선 공사’는 주 공사내용이 골조 도장 및 철제난간 보강으로 도장공사업 혹은 시설물유지관리업으로 등록된 업체와 계약하여야 하고, ‘지하 1층 타일교체 공사’는 습식·방수공사업으로 등록된 업체와 계약을 체결해야 하는데도, 해당 전문공사업종 등록 필요성을 알지 못하여 공사 수행을 위한 자격 조건에 부합하지 않는 업체와 계약을 체결하였습니다.

[표 3] 전문공사 세부 내역

(단위 : 천 원)

계 약 명	계약금액	세부공종	공종비율	필요업종
A, B, C동 주차장 환경 개선공사	48,730	도장공사	63%	도장공사업 혹은 시설물유지관리업
		금속구조물 공사	23%	
지하 1층 바닥 타일 교체공사	17,200	타일공사	100%	습식·방수공사업

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원은 감사결과를 수용하면서 향후 공사계약 시 계약상대자의 필요 건설업 등록여부 확인에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○병원장은

- 1천5백만 원 이상 공사계약 시 필요 건설업면허를 사전 검토하여 유자격 업체와 계약하시기 바라며,(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)